

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 569/2532  
อัยการ สวรรคโลก  
นาย สม เกียรติ วรกุล

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 80

จำเลยเข้าไปหา ส.พร้อมกับป.และเมื่อส. หลบหนีไปเพราะเห็น ป. ชักอาวุธปืนออกมา จำเลยก็วิ่งไล่ตาม ส. ไปพร้อมกับ ป. ตลอดเวลา จนกระทั่ง ป. ไล่ยิง ส. เป็นนัดที่ 2 กระสุนปืนถูก ส. และพลาดไปถูก น. และผู้ตาย แล้วจำเลยหลบหนีไปพร้อมกับ ป. ดังนี้ย่อมถือได้ว่าจำเลยร่วมกับ ป. พยายามฆ่า ส. กับ น. และร่วมกันฆ่าผู้ตายโดยเจตนา

---

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวก ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิง นายแสงระว่างภัย ผู้เสียหาย โดยเจตนาฆ่า แต่การกระทำไม่บรรลุผลเพราะกระสุนปืนไม่ถูกที่สำคัญและแพทย์รักษาได้ทันที่ นอกจากนี้กระสุนปืนที่ยิงผู้เสียหายได้พลาดไปถูก นายแป้น สืบพันธ์ ผู้ตายและสิบโทเนน เพิ่มพูล ผู้เสียหายเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายและสิบโทเนนได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 83, 80, 60 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83, 80, 60 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ให้จำคุก 20 ปีจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในห้องมีคนร้าย 2 คน ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายแสง ระวังภัย รวม 2 นัดนัดแรกกระสุนปืนไม่ถูกนายแสง นัดที่ 2 กระสุนปืนถูกนายแสงนายแป้น สืบพันธ์ และสืบทอเนน เพิ่มพูล แล้วคนร้ายทั้งสองได้หลบหนีไป นายแป้นถูกกระสุนปืนที่บริเวณหน้าอกถึงแก่ความตายในคืนเกิดเหตุ ส่วนนายแสงและสืบทอเนนถูกกระสุนปืนที่บริเวณตะโพก ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และบริเวณศีรษะตามลำดับ ได้รับอันตรายสาหัส ปรากฏบาดแผลตามรายงานการชันสูตรพลิกศพและรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้อง ปัญหาที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของนายแสง ระวังภัยผู้เสียหายประจักษ์พยานโจทก์ยืนยันว่าในคืนเกิดเหตุขณะที่นายแสงกับนายธง ระวังภัย กำลังดูดนตรีในบริเวณโรงเรียนบ้านดึกซึ่งจัดงานขึ้นปีใหม่ จำเลยและนายประสิทธิ์กับพวกอีก 3-4 คน ซึ่งเป็นคนบ้านนาตันจันได้เข้ามาหานายแสงแล้วพวกของจำเลยคนหนึ่งได้ชี้ให้นายแสงและถามนายแสงว่าตีบุคคลนั้นทำไม นายแสงตอบว่าไม่รู้เรื่อง จากนั้นคนที่ถามนายแสงก็ใช้ขวดตีศีรษะนายแสง พร้อมกับพวกของจำเลยทั้งหมดได้กลุ่มรวมทำร้ายนายแสงด้วย นายแสงจึงหลบหนีไปยืนดูภาพยนตร์ที่หน้าอาคารเรียนโดยยืนอยู่ข้างร้านขายอาหารในบริเวณงานซึ่งบริเวณนั้นมีแสงสว่างจากร้านขายอาหารส่องมาถึง สามารถมองเห็นได้ชัดในระยะประมาณ 10 เมตร ต่อมาประมาณ 15 นาที จำเลยกับนายประสิทธิ์ได้เดินเข้ามาหานายแสงทางด้านหน้าและหยุดยืนอยู่ห่างประมาณ 3 เมตร โดยนายประสิทธิ์ยืนอยู่ข้างหน้า จำเลยยืนอยู่ข้างหลังนายประสิทธิ์ประมาณ 1 ศอก แล้วนายประสิทธิ์ได้ล้วงเอาอาวุธปืนลูกซองสั้นออกมาจากเสื้อแจกเกตฟีลด์ นายแสงจึงหันหลังวิ่งหนีไปทางประตูโรงเรียน วิ่งไปได้ประมาณ 4 เมตร ได้ยินเสียงปืน 1 นัดทางด้านหลังที่จำเลยกับนายประสิทธิ์ยืนอยู่ กระสุนปืนไม่ถูกนายแสงนาย

แสงหันไปดู เห็นจำเลยกับนายประสิทธิ์วิ่งไล่ตามและนายประสิทธิ์ได้หากล้อง  
ปืนบรรจุกระสุนปืนใหม่ นายแสงจึงวิ่งอ้อมหน้าร้านค้าเพื่อไปทางเครื่องฉาย  
ภาพยนตร์ สิบโทเนินซึ่งอยู่ที่ร้านค้าได้วิ่งเข้ามาสอบถามนายแสงว่าเรื่องอะไรกัน  
นายแสงตอบว่าจำเลยกับนายประสิทธิ์ไล่ยิง แล้วนายแสงก็วิ่งต่อไปได้ประมาณ 3  
เมตร จึงหยุดหันกลับมาดูทางด้านหลัง เห็นนายประสิทธิ์อยู่ห่างประมาณ 3 วา และ  
จำเลยอยู่หลังนายประสิทธิ์ห่างประมาณ 2 ศอก แล้วนายประสิทธิ์ได้ยิงนายแสงอีก  
1 นัดในขณะนั้น กระสุนปืนถูกนายแสง สิบโทเนินและนายแป้นล้มลงจุดที่นาย  
แสงถูกยิงครั้งที่สองห่างจากจุดที่ถูกยิงครั้งแรกประมาณ 8 วา จากนั้นจำเลยกับ  
นายประสิทธิ์ก็วิ่งหลบหนีไปศาลฎีกาเห็นว่า ขณะเกิดเหตุบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่าง  
จากร้านขายอาหารในงานส่องมาถึง และปรากฏจากคำเบิกความของนายแสงว่ารู้จัก  
จำเลยมาก่อนเกิดเหตุ จำเลยเป็นคนบ้านนาต้นจั่นเคยเที่ยวด้วยกันกับนายแสง จึง  
เชื่อว่านายแสงจำจำเลยได้ว่าเป็นคนวิ่งมากับนายประสิทธิ์ขณะที่ไล่ยิงนายแสง  
นายแสงไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนวันเกิดเหตุ จึงไม่มีเหตุระแวง  
สงสัยว่าจะลักพาตัวจำเลย ยิ่งกว่านี้ยังได้ความจากคำเบิกความของนางประเทือง  
ระวังภัยพี่ของนายแสงและร้อยตำรวจตรีบุญเชิด ปัญจชัย พนักงานสอบสวนพยาน  
โจทก์ยืนยันว่า ระหว่างทางขณะนำนายแสงขึ้นรถยนต์ปิกอัพส่งโรงพยาบาล  
ศรีสัชชนาลัย นายแสงบอกนางประเทืองว่านายประสิทธิ์กับจำเลยเป็นคนยิง และร้อย  
ตำรวจตรีบุญเชิดได้ไปสอบถามนายแสงที่โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัยในคืนเกิดเหตุ  
นายแสงบอกว่าจำเลยกับนายประสิทธิ์เป็นคนยิงโดยก่อนเกิดเหตุมีเรื่องชกต่อยกัน  
ในบริเวณงาน นางประเทืองและร้อยตำรวจตรีบุญเชิดไม่รู้จักรู้หรือมีสาเหตุกับจำเลย  
มาก่อนเกิดเหตุ จึงเชื่อว่าพยานทั้งสองเบิกความไปตามความจริงที่ได้รับคำบอกเล่า  
จากนายแสง ส่วนสาเหตุที่เกิดยิงกันก็ได้ความจากคำเบิกความของนายเกษม ส  
มาน และนายเรือง นนททิ พยานโจทก์ว่าก่อนเกิดเหตุนายเรืองเห็นเหตุการณ์ตอน  
พวกของจำเลยมีเรื่องวิวาทกับคนบ้านปลายนา นายเรืองได้เข้าไปห้ามแล้วต่างเลิกลา

กันไป ขณะเข้าไปห้ามเห็นมีเลือดที่เสื้อผ้าจำเลยลักษณะแสดงว่าจำเลยถูกรุมทำร้าย นายเกษม เห็นชาวบ้านบ้านตึกร่วมกันจับจำเลยนำมาคุมตัวไว้บริเวณใต้ถุนโรงเรียน โดยมีคนล็อกคอจำเลยไว้ต่อมานายเรืองคนหมู่บ้านนาตันจัน หมู่บ้านเดียวกับจำเลย เข้าไปห้ามคนที่ล็อกคอจำเลย ในที่สุดชาวบ้านได้ปล่อยตัวจำเลยไป นายเกษมจึง บอกให้จำเลยกลับบ้าน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้วจึงเชื่อว่านายประสิทธิ์ยิงนาย แสงเนื่องจากโกรธเคืองนายแสงที่ร่วมกับพวกกรุมทำร้ายจำเลยก่อนเกิดเหตุ ที่ นางสาวมานะวรกุล น้องของจำเลยพยานโจทก์เบิกความว่า หลังจากเกิดวิวาทและ จำเลยถูกทำร้ายแล้ว จำเลยเดินทางกลับบ้านพร้อมกับนางสาวมานะและเด็กหญิง มานพหลานของจำเลยโดยนางสาวมานะกับเด็กหญิงมานพนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ ของจำเลยไปนั้น ปรากฏว่านางสาวมานะให้การในชั้นสอบสวนตามคำให้การของ พยานเอกสารหมาย จ.5 ว่า หลังจากได้ยินเสียงปืนนัดแรกในบริเวณงานแล้ว นางสาวมานะกับเด็กหญิงมานพเดินทางกลับบ้านโดยขึ้นรถยนต์โดยสาร เมื่อมาถึง บ้านไม่เห็นจำเลยกลับมา รุ่งขึ้นจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีการยิงกันตายในงานที่เกิด เหตุ ต่อมาเมื่อมีเจ้าพนักงานตำรวจมาสืบสวนติดตามจับจำเลยที่บ้านนางสาวมานะก็บอก เจ้าพนักงานตำรวจว่าหลังจากเกิดเหตุยิงกันในงานแล้ว จำเลยไม่ได้กลับมาบ้าน ไม่ ทราบว่าไปอยู่ที่ไหน ต่อมาจึงทราบว่าจำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมได้ที่บ้าน เพื่อนของจำเลย นอกจากนี้ยังปรากฏจากคำเบิกความของร้อยตำรวจตรีสนั่นเรียน แพง เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจำเลยพยานโจทก์ว่า ได้ติดตามจับจำเลยกับนาย ประสิทธิ์ในเดือนเกิดเหตุตามหมายจับของพนักงานสอบสวน แต่คนทั้งสองได้หลบ หนีออกไปจากห้องที่อำเภอศรีสาขาลัยต่อมาทราบจากสายลับว่าจำเลยหลบหนีไปอยู่ บ้านเพื่อนของจำเลย จึงไปล้อมจับจำเลยได้ที่บ้านเพื่อนของจำเลย จากข้อเท็จจริงดัง กล่าวมาแล้วจึงเชื่อว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วจำเลยได้หลบหนีไปอยู่ที่อื่นหาได้เดินทาง กลับบ้านพร้อมกับนางสาวมานะและเด็กหญิงมานพคลั่งถ้วน และอยู่ที่บ้านจำเลยจน กระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมดังคำเบิกความของนางสาวมานะพยานโจทก์และ

ตามที่จำเลยนำสืบไม่ พฤติการณ์ที่จำเลยเข้าไปหานายแสงพร้อมกับนายประสิทธิ์ และเมื่อนายแสงหลบหนีไปหลังจากเห็นนายประสิทธิ์ชักอาวุธปืนออกมาแล้ว จำเลย ก็วิ่งติดตามนายแสงไปพร้อมกับนายประสิทธิ์ตลอดเวลาจนกระทั่งนายประสิทธิ์ไล่ ยิงนายแสงเป็นนัดที่สองกระสุนปืนถูกนายแสงและพลาดไปถูกสิบโทเนินกับนาย เป้นผู้ตายแล้ว จำเลยหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุพร้อมกับนายประสิทธิ์นั้นย่อมถือได้ ว่าจำเลยร่วมกับนายประสิทธิ์กระทำความผิดตามฟ้อง พยานจำเลยที่นำสืบไม่มีน้ำหนักรับ ฟังห้กล้างพยานโจทก์ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| แหล่งที่มา           | เนติบัณฑิตยสภา |
| แผนก                 |                |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                |
| ต้น                  | หมายเหตุ       |